

מסורת הש"ס

א) נפי' דרכים המפולשין, צ) עפי' תוס' צ"ב קמז, ד"ה מנין, א) תענית י': יומא עא: סנהדרין כב: פג: וזכויס יח: נכב: ד) וילתא בקרא], א) פסוקא לב: דהה סו. שבת סו. חולין עה, ו) ויבמות כה, א) ו) פסוקא ה: א) שניין למשנה דף קג, ב) ט) שניין במשנה דלעיל ב, א) ז) בנשי"ן בעין יעקב ליתא מיכא אלא, ב) ויגישן מות: א) ו) שניין מוס' פסחים כ" ד"ה אלא וכו', ח) מ) משם לא מוכח מדי' ושם כתיב קרא לחזירא וגרלה דלילי נפי' מקלט העתק מחולטין גרסאות, ו) ויחי' תוס' צ"ב קמז, ד"ה מנין,

הגהות הב"ח

א) גמ' אכל לא חוטטין אורח ולא שפין: ב) שם דף פסא אמר מהבא ואמר סו. רב מיננא אמר מהבא הנימו סי' ר"י בריה דר"א אמר מהבא והודעת כי מר וזוהרי אמר דרך סי': א) רש"י ד"ה אמר מהבא וזכרם כי רב שמי אמר מהבא וזכרם כי חוטטין של יחיד היינו: ד) ד"ה מרגילין כי שיהא עובד במקום: עובד כי וי"ח למכוי סי' כי וי"ח גראה דפי' זה הוא רבני הניו דקדיל דזבה טעונה מוס' מיים אכל דקדיל רש"י דקדיל דלא עמי' מוס' חס' ל"ל מרגילין למכוי מ' מוס' היינו מי גשמיים ע"י צפ' במא' אשה שמת דף ע"ב ובעבורות דף כה ט"ז: א) ד"ה למכוי סי' הפגרים מושלכין בארצם ורמוס: שאלא בזה הכבוד וכי' עושה ליון תלמי' וי"צ ס"א שאלא בזה הכבוד להזכיר ואמר שיהא אדם עושה ליון דמשי' א"י ליון דכיון שאין מטמא בזהא במקוה בקבוק ואין צריך לניין: א) ד"ה כל בן נכר ערל לב שנבחרו מעשיו לאביו שבשמים שנעשה ערל לב ונעז"ז כדמפיש כפ"ב דמנחות ועל כפי' שמתו סי': א) ד"ה לפי כי וזכרות ספי"ד ואש"י מסי' פנו דרך. עשו דרך פנוי ללכת בו הס"ד:

גליון הש"ס

גמ' ת"ל וראה עצם אדם. עי' גדה דף מ ע"א תוס' ד"ה וזנה:

הגהות מהר"ב רבנשבורג

א) תוס' ד"ה הא מקמי וכו' מדאורייתא. י"ב עיין גדה דף מ ע"א דמדרבנן הוא וי"ח ועיין צ"ב קמז ע"א תוס' ד"ה מנין כי ודוק' שוב נדפס ספי' די דוד וזלמתי שהגשם בזה:

מוסף רש"י

דבר זה. דכאן מל פסול בעובד: (סנהדרין כב), כל בן נכר ערל לב. סהן

מומר לעבודת כוכבים שהוא ערל לב רשע וזכאים יח:). וערל בשר. שמתו אחיו מחמת מילה (יומא שם וסנהדרין שם ושם וזכאים שם), לא יבא אל מקדשו. (ויקרא וזכאים יח:). וטמא טמא יקרא. הוא עמלו אומר טמא דחקו מעלי (שבת כפרק שני דזכאים יח:). שהכין ערל עבודתו פסולה (יומא שם). כל השם אורחותיו. מחשב הפסד מזה (טו. טעם ואומר טמא הוא (חורין טח). כלומר סורו מעליו שטמא הוא (סוטה לב), כנגד כסרה (סוטה ה).

מי שאירע בו דבר כגון המצורע וכיוצא בו, צריך להודיע לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים, שגא' וטמא טמא יקרא. ורבנן אחריני גמי אמרו מהני קראי, ולפני עור לא תתן מכשול. וכתיב הרימו מכשול מדרך עמי. ונכתבין והודעת להם את הדרך ילכו בה. רב אשי אמר ושמרתם את משמרתו עשו משמרת למשמרתו. רבינא אמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים. וכל השם אורחותיו וזכה וירשב ויראה בישיעתו של הק', שנאמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים קרי בהי' ושמ דרך. ר' ינאי

משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן

פסוקא דהא חטטין אורח ולא שפין

א) קילקולי המים. כגון אצנים שנפלו מחמת הכור: חוטטין. נפלו נזרות

בקרקעית הכור מעלה אותן במועד: אכל לא חוטטין אורח. אי אמרת בשלמא הא דקמני ההיא ברייתא שלמעלה א) של יחיד היינו בשיחיד צריך לו איכא לאוקמי האי דקמני האי ברייתא אכל לא חוטטין בשאין יחיד צריך לו אלא אי אוקמת לה הא דחוטטין בשאין יחיד צריך לו א"כ האי דקמני אכל לא חוטטין במאי מוקמת לה: אלא מאי בשיחיד צריך לו כו'. כלומר במאי מוקמת האי דקמני חוטטין בשצבים צריכין להן והתניא כו' של רבים חופרין אותן: אלא קשיא קמייטא. דקמני אין חופרין נזרות של רבים בשצבים צריכין לו קשיא להא ברייתא דקמני הכא של רבים חופרין אותן: פריץ הכי. ואין צריך לומר בשל רבים דלפילו חפירה מותר ולא קשיא לרבי יוחנן דלמחר לא שנו כו': מחמיסין נמי דיקא. דבשצבים צריכין לו דחפירה נמי מותר: לקווח אס הדרכים. לפנות קוואס שצדרכים: מרגילין להיום כמכור ארבעים סאה. שמרגילין שיהא א) נוגע במקוה אמת המים כדי שיהא צו ארבעים סאה: כל דמים שנשפכו שם. כגון בקוואס שצדרכים: אלא דקלחמרת דלאחויי הני גמי בהדיא קמני במתני' מתקנין כו' אלא ודאי הא דקמני ועושין כל צורכי רבים לאחויי חפירה קא אתו: ט) מציניין אס הקבדות. שעושין סימנים על הקבדות כסיד כדלמחר במרובה (ב"ק דף סט). של קבדות כסיד דחזור כעממות כדי שלא ילכו אובלי תרומה לשם: דכספי וראה עצם וכו'. יחזקאל מתנבא על העמיד לזב שיעשו ישראל ציונים על עממות הפגרים המושלכין א) ורמו הוא שלא בזה הכבוד י אלא להזהיר וללמד שיהא אדם עושה ליון: כל

בן נכר א) ועל כשר. שמתו אחיו מחמת מילה ולא ראו למולו שיראם פן ימות גם הוא כלאחיו לא יבא אל מקדשי לשרתני שאסורין בעבודה: גמירי. מסיני: טומאה קוראה לו פרוש. כלומר עושים סימנים על הטומאה כדי שיהא מרגיש ופורש: א) לפני עור לא סתן מכשול. כלומר עשו דבר על הטומאה שלא יהו נכשלים זה נושאי תרומה וטהרות: וזוהרם. ומתרגמינן ותפרשון: עשו משמרת למשמרת. עשו משמרת לאוכלי תרומה דכתיב זה משמרת דכתיב (במדבר יח) ואני נתתי לך את משמרת תרומותיו שלא יהו מטמאים: ושם דרך. שעושין סימן בזהא הסס אורחותיו המחשב הפסד מזה.

כנגד כסרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. ושם כמו שמין א): כשצפא דריגלא לא הוה מקשי ליה. משום דלמחז כולי עלמא לפירקא ואי מקשי ליה ולא הוה מני לפרוקי הוה מכסיף: קרי

ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושמ דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישיע אלהים רבי ינאי הוה היהא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי קרי

ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושמ דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישיע אלהים רבי ינאי הוה היהא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי

לקווח את הדרכים ולתקן את הרחובות (והאיסטראות) ונחאיסטראות] ולמחר המקואות וכל מקוה שאין בו מ' סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה. ומניין שאם לא יצאו ותקנו כל אלו, כל דמים שנשפכו שם מעלה אני עליהם כאלו הם שפכים, שנאמר ועשית מעקה לגגך וגו', וכתיב והיה עליך דמים. ופריך הא בהדיא קמני לה, מתקנין את הדרכים כו', כל צרכי רבים לאחויי מאי, לאחויי חפירה של רבים שהיא מותרת ש"מ. תניא בורות שיחין ומערות של יחיד, כנסין לתוכן מים במועד אבל לא חוטטין אותן ולא שפין את סדקיהן, ושל רבים חופרין אותן וסכין אותן בסיד. ומציניין את הקבדות. רמו לציון מנא לן, מדכתיב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. ועד דלא אתא יחזקאל מאן אמרה, אלא גמרה גמירי לה יחזקאל אסמכה אקרא. רבי אבהו אמר מהכא, וטמא טמא יקרא, טומאה קוראה לו ואומרת פרוש פרוש. וש"מ גמי, כל רבים לאחויי מאי קראי, ורבנן אחריני גמי אמרו מהני קראי, ולפני עור לא תתן מכשול. וכתיב הרימו מכשול מדרך עמי. ונכתבין והודעת להם את הדרך ילכו בה. רב אשי אמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים. וכל השם אורחותיו וזכה וירשב ויראה בישיעתו של הק', שנאמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים קרי בהי' ושמ דרך. ר' ינאי

הוה ליה ההוא תלמידא כל שתא הוה מקשי ובשבתא דריגלא לא הוה מקשי,

משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן

לאחויי הק דתניא. קא סלקא דעמיה דהאי דקפריך הכא דככלל מתקנין הדרכים לא הוי קווח דרכים דמיקון משמע שמתקן הגבשושיות והגומות הלךך פריך הכי ומתוך כל אלו בהדיא קמני להו דהוו ככלל מתקנין כו' א"כ האי דמקשה הק קושיא לא היתה מתנימא שגורה בפיו ולא הוי ידע א) דגרס זה ומתקנין את הדרכים: וזה"ה ע"דך דמים. פי' רבינו חננאל נקיט ליה להאי קרא מפרשט א) מעקה דדמי להאי דהוי מכשול מממני' עם הגמרה יס ללמד שאסור להשקות קרקעות אלא אותן דהוו דבר האכז שיתקללו התצואה והאילנות הנטועים זה והוא הדין לשאר עבודת קרקע אסור בחולו של מועד והא דלמרינן דמותר להשקות הני מילי כגון מאמת המים העוזרת בשדה עלמנו דליכא טירחא יתירא ומותר לתקן נזרות שיחין ומערות של יחיד ושל רבים מותר לחפור לכתמילה כיוון דלכריי למיס דהכי תניא לעיל דכפרישית: רבזו צציון. דהאי קרא לא כתיב אלא לעמיד אכל לא בזמן הזה ומיהו משני דליכא למילף מהמס: דהא במקמי דליתי יחזקאל. כלומר לדרך דלמחר בזמן הזה הוי א) מדאורייתא א) אס כן מקמני דליתי יחזקאל הוה ליה להקדוש ברוך הוא לאשמועינן דלריך ליון ומתוך הכרה דברים דקים לן דאסורין מן המורה דלא כתיב בקרא אלא בהלכה עד דלמא יחזקאל והאי הכי נמי: רב פפא אמר סלו סלו. כל דלמד נקיט מאי דהוה מסיק אדעתיה ולא פליגי אלא אורחיה דמלמא דכל חד מסיק אדעתיה מאי דלא מסיק חצריה אדעתיה: בשבתא דריגלא. שנת של יום הרגל שהיו דורשין והיו מתקנצין כל בני העיר לשמוע הלכות של רגל:

אין ארבעים סאה ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכים ת"ל י והיה עליך דמים הא בהדיא קמני לה ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל צורכי רבים לאחויי מאי לאו לאחויי חפירה שמע מינה: י מציניין את הקבדות: אמר ר"ש בן פזי רמו לציון קבדות א) מן התורה מנין א תלמוד לומר ב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון א"ל רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר ולשמעמך הא א) דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו ב) כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי א) (לשרתני) מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא רבי אבהו אמר מהכא א) וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש והאי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא וטמא טמא יקרא א) צריך להודיע עצרו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים א"כ ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה תרתי אביי אמר מהכא א) ולפני עור לא תתן מכשול רב פפא אמר א) ב) ואמר סלו סלו פנו דרך רב חיננא אמר הרימו מכשול מדרך עמי ר' יהושע בריה דרב אידי אמר א) והודעת להם את הדרך (אשר) ילכו בה מר זוטרא אמר א) והזרתם את בני ישראל מטומאתם רב אשי אמר א) ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרת רבינא אמר א) ושם דרך אראנו בישיע אלהים אריב"ל א) כל השם אורחותיו וזכה

ארבעים סאה ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכים ת"ל י והיה עליך דמים הא בהדיא קמני לה ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל צורכי רבים לאחויי מאי לאו לאחויי חפירה שמע מינה: י מציניין את הקבדות: אמר ר"ש בן פזי רמו לציון קבדות א) מן התורה מנין א תלמוד לומר ב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון א"ל רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר ולשמעמך הא א) דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו ב) כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי א) (לשרתני) מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא רבי אבהו אמר מהכא א) וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש והאי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא וטמא טמא יקרא א) צריך להודיע עצרו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים א"כ ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה תרתי אביי אמר מהכא א) ולפני עור לא תתן מכשול רב פפא אמר א) ב) ואמר סלו סלו פנו דרך רב חיננא אמר הרימו מכשול מדרך עמי ר' יהושע בריה דרב אידי אמר א) והודעת להם את הדרך (אשר) ילכו בה מר זוטרא אמר א) והזרתם את בני ישראל מטומאתם רב אשי אמר א) ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרת רבינא אמר א) ושם דרך אראנו בישיע אלהים אריב"ל א) כל השם אורחותיו וזכה

לקווח את הדרכים ולתקן את הרחובות (והאיסטראות) ונחאיסטראות] ולמחר המקואות וכל מקוה שאין בו מ' סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה. ומניין שאם לא יצאו ותקנו כל אלו, כל דמים שנשפכו שם מעלה אני עליהם כאלו הם שפכים, שנאמר ועשית מעקה לגגך וגו', וכתיב והיה עליך דמים. ופריך הא בהדיא קמני לה, מתקנין את הדרכים כו', כל צרכי רבים לאחויי מאי, לאחויי חפירה של רבים שהיא מותרת ש"מ. תניא בורות שיחין ומערות של יחיד, כנסין לתוכן מים במועד אבל לא חוטטין אותן ולא שפין את סדקיהן, ושל רבים חופרין אותן וסכין אותן בסיד. ומציניין את הקבדות. רמו לציון מנא לן, מדכתיב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. ועד דלא אתא יחזקאל מאן אמרה, אלא גמרה גמירי לה יחזקאל אסמכה אקרא. רבי אבהו אמר מהכא, וטמא טמא יקרא, טומאה קוראה לו ואומרת פרוש פרוש. וש"מ גמי, כל רבים לאחויי מאי קראי, ורבנן אחריני גמי אמרו מהני קראי, ולפני עור לא תתן מכשול. וכתיב הרימו מכשול מדרך עמי. ונכתבין והודעת להם את הדרך ילכו בה. רב אשי אמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים. וכל השם אורחותיו וזכה וירשב ויראה בישיעתו של הק', שנאמר ושמ דרך אראנו בישיע אלהים קרי בהי' ושמ דרך. ר' ינאי

הוה ליה ההוא תלמידא כל שתא הוה מקשי ובשבתא דריגלא לא הוה מקשי,

עין משפט גר מצוה

לח א מיי' פ"ח מהל' י"ט הלכד ד סמג לאחין עה טוש"ע א"ח סי' תקמד סעיף ב:

ל ב ג מיי' פ"ו שם הלכה י סמג לאחין שם טוש"ע שם:

לז ד מיי' שם פ"ח הלכה ד סמג וטוש"ע שם:

לח ה מיי' שם פ"ו הלכה י סמג שם טוש"ע שם סעיף א:

לח ו מיי' פ"ח מהלכות טומאות מל הלכה ט סמג עשין רלח:

ז ז מיי' פ"י מהלכות טומאות ציעת הלכה ו [מ] סמג עשין רלח:

תורה אור השלם

- וְלֹא יִשְׁפֹךְ דָּם בְּקֶדֶד בְּקֶדֶד אֶרֶץ אֲשֶׁר יִי אֱלֹהֶיךָ בְּתוֹךְ נַחֲלָה וְהָיָה עֲלֶיךָ דָּמִים: דברים ט י
- וְעִבְרוּ הָעֹבְרִים בְּאַרְץ יִרְאֵהוּ עֵצָם אָדָם וְגֵבִיָּה אֲצִלוּ צִיּוֹן עַד קִבְּרוּ אוֹתוֹ הַמִּקְבְּרִים אֵל יֵצֵא הַמָּוֶן וְגִבֹּרֹתָ לֵט טו
- בְּזֶה אֲמַר אֲדֹנָי אֱלֹהִים כָּל בֶּן נֶכֶד עֶרְל לֵב וְעֶרְל בֶּשֶׂר לֹא יָבֹוא אֶל מִקְדָּשִׁי כָּל־בֶּן נֶכֶד אֲשֶׁר בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יחזקאל מד ט
- וְהִצַּדְעָה אֲשֶׁר בּוֹ הַגִּיעָה בְּגִדְיוֹ יִהְיוּ פְרָמִים וְרֹאשׁוֹ יִתֵּן פְּרִיעַ וְעַל שִׁפְפִּי יַעֲטֶה וְטֹמֵא קִטְמָא יִקְרָא: ויקרא יג מה
- לֹא תִקַּל חֶרֶשׁ וְלִפְנֵי עוֹר לֹא תִתֵּן מִכְשָׁל וְרִצְתָהּ מִן־אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְיָ: ויקרא יד יד
- וְאָמַר סָלוּ סָלוּ פָּנֶי דָּרְךְ הָרִימוּ מִכְשָׁלוֹ מִדְּרָךְ עַמִּי: ויקרא טו יד
- וְהִזְכַּרְתָּה אֲתֵמֶת אֶת הַחֲקִים וְאֶת הַתּוֹרֹת וְהִוָּדַעַת לָהֶם אֶת הַדְּרָךְ יִלְכוּ בָּהּ וְאֶת הַפְּעֻשָׁה אֲשֶׁר יַעֲשׂוּן: ישעיהו נו יד
- וְהִזְכַּרְתָּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטְּמֵאֹתָם וְלֹא יִתְּנוּ בְּטִמְאֹתָם בְּטִפְּאֹת אֶת מִשְׁמַרְתָּם אֶת מִשְׁמַרְתָּם לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מַחֲקוֹת הַתּוֹעֵבֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ לַפְּנִיכִים וְלֹא תִטְמְאוּ בָּדָם אֲנִי יְיָ אֱלֹהֶיכֶם: ויקרא יח א
- וּבִחַ תּוֹרָה יִכְבְּדֻנִּי וְשֵׁם דָּרְךְ אֲרָאֵנִי בִישַׁע אֱלֹהִים: תהלים כג

רבינו חננאל

פיסקא וחוטטין אותן. חטיטה אין חפירה לא. ותריצנא הכי חוטטין בורות שיחין ומערות יחיד, בשחידי צריך להן, ואין צריך לומר של רבים דכי רבים צריכין להם אפי' חפירה גמי שרי. ואין חופרין של יחיד, דכי אין יחיד צריך להן אפי' חטיטה גמי אסור. אמר רב אשי מתניתין גמי דיקא דקתי עושין כל צרכי רבים, לאחויי מאי לאו לאחויי חפירה. ודחינן לא, לאחויי הא דתניא יוצאין